

1501836-70.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ventosa Chaves

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155312/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25436032 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2155312 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO RAMOS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

4ª Vara Criminal

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501836-70.2022.8.26.0548 - 2022/000679

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155312/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25436032 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2155312 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

27/10/2022

Réu Preso

Aos 27 de outubro de 2022, às 15 horas, nos termos dos Comunicado CG nº 284/2020 e 208/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara da Comarca de Campinas - Processo nº 1501836-70.2022.8.26.0548", sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Caio Ventosa Chaves, Juiz de Direito, comigo Assistente Judiciário ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a conexão do DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). João Valente Filho, do réu LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA, Preso no Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, do Advogado, Dr. Fábio Santos Custódio, OAB/SP 369080 e das testemunhas de acusação Thiago Marques e Jesus Nicolau Ferreira. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. A seguir, o MM. Juiz colheu os depoimentos da vítima, das testemunhas presentes e interrogou o(a) acusado(a) pelo sistema audiovisual. Após, deliberou o que segue: "Não havendo mais provas a produzir, declaro encerrada a instrução. Dê-se a palavra às partes para os debates". Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, foi colhida sua manifestação pelo sistema audiovisual. Em seguida, dada a palavra ao advogado do acusado, foi colhida sua manifestação pelo sistema audiovisual. Na sequência, o MM. Juiz prolatou sentença pelo sistema audiovisual, colhida por meio do Microsoft Teams, cujo dispositivo passo a transcrever: "Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação e condeno LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11343/2006 à pena de 2 anos de reclusão, além de 200 dias-multa no valor mínimo, cujo cumprimento inicial dar-se-á no regime aberto. Fixei a pena-base com aumento de 1/5 relação à mínima cominada, tendo em vista a quantidade de porções de maconha apreendidas em seu poder. Entretanto, na sequência, entendi preenchidos todos os requisitos para a redução de pena prevista no parágrafo quarto do citado artigo 33, pois a certidão acostada a fls. 36/37 não aponta condenação irrecorrível do acusado antes da prática criminosa em questão. Além disso, talvez por isso mesmo, nada conduz à conclusão ou mesmo indícios a respeito de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, o que recomenda, na esteira dos mais recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, como bem lembrou o ilustre procurador, à redução de 2/3, tornando então a pena definitiva. A par disso, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade e à pena de multa, subsistente assim, duas penas pecuniárias, idênticas e de mesmo valor, mas oriundas de fundamentos diversos. De qualquer modo, não posso deixar de registrar que prisões como a noticiada nos autos não se prestam a efetivamente reprimir a traficância mas apenas e tão somente a encarcerar delinquentes do último elo da cadeia criminosa, superlotar estabelecimentos carcerários e consumir grande quantidade de recursos públicos, deixando à sombra aqueles verdadeiros traficantes que lucram à sombra dessas distorções. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Deverá ser expedido em favor do réu alvará de soltura clausulado. Sentença publicada em audiência e disponibilizada no Sistema SAJ, nesta data.". Após a intimação das partes, pelo MM Juiz foi dito: "Aguarde-se eventual manifestação das partes. Após, uma vez certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e proceda-se ao cálculo da multa, intimando-se as partes. Na eventualidade de bens apreendidos sem destinação determinada, certifique-se e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Oficie-se ao IIRGD, bem como à Justiça Eleitoral. Certifico que foram dispensadas as assinaturas das partes, pois o presente é assinado, nos termos do art. 5º, § 1º, e art. 6º da Resolução nº 551/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, saindo os presentes intimados e cientes do conteúdo deste termo. NADA MAIS. Eu, SARA CARVALHO CALASTRO, Assistente Judiciário, digitei. As gravações dos depoimentos das testemunhas, interrogatório, alegações finais e sentença podem ser acessadas pelo link: https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalastro_tjsp_jus_br/EK1woozYzDVLrYc_emcFcdEBQh0qC8gxGUEBR0Y0XTB-1Q?e=033CMH

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA